تحرير المقال فيما ورد في حد الردة من الإشكال

(رد على ما كتبه الدكتور أحمد الريسوني بعنوان: حد الردة والإشكال الأصولي)

إعداد: محمد محمود فارح
مدرس في معهد الفرقان للعلوم الشرعية والعربية–الصومال–لاسعانود
التاريخ:٧/١٤٣٩هـ الموافق:٣/٢٠١٨م

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فقد اطّلعت على مقال بعنوان (**حد الردة والإشكال الأصولي**) كتبه الدكتور أحمد الريسوني أنكر فيه حد الردة الذي هو القتل؛ بحجة أن ذلك يتعارض مع قضية عدم الإكراه على الدين، كما قال تعالى: {**لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ**}[البقرة:٢٥٦].

وحاول فيه تأويل النصوص الواردة في وجوب قتل المرتد بتأويلات باردة متعسفة، غير موافقة للقواعد العلمية.

فعزمت على جمع عجالة في الرد على هذا المقال، حاولت فيها أن أبين الحق في مسألة حد المرتد، مع توجيه النصوص التي ظنها الدكتور متعارضة، أو أوّلها وحملها على غير محملها.

وقد قسمت هذه العجالة إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم المرتد في الإسلام.

المطلب الثاني: توجيه معنى آية: {**لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ**}[البقرة:٢٥٦].

المطلب الثالث: مناقشة استدلالات الدكتور في المسألة.

فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني لما يحبه ويرضى، وأن يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المطلب الأول: حكم المرتد في الإسلام.

الردة: في اللغة: "الرجوع عن الشيء إلى غيره".

وشرعا: "الرجوع عن الإسلام إلى الكفر"[١].

وحكم المرتد في الإسلام أنه يجب قتله، ودليل ذلك في الكتاب، والسنة، والإجماع:

الكتاب:

ورد في القرآن الكريم بعض الآيات الدالة على أن حكم المرتد هو القتل، منها على سبيل المثال:

١- قوله تعالى: {**وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ**}[الأنعام:١٥١، الإسراء:٣٣].

وقال تعالى عن صفات عباده: {**وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ**}[الفرقان:٦٨].

ففي هذه الآيات الكريمات نهى الله تعالى عن قتل النفس التي حرم قتلها على المؤمنين، "وهي: النفس المسلمة، من ذكر وأنثى، صغير وكبير، بر وفاجر، والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق"[٢] ثم استثنى الله تعالى من هذا النهي ما كان قتلها بالحق، وهذا القتل الحق مجمل قد جاء بيانه في السنة، كما في حديث الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((**لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة**))[٣].

قال الطبري رحمه الله" وقوله:(**إلا بالحق**)، يعني بما أباح قتلها به: من أن تقتل نفسًا فتقتل قَوَدًا بها، أو تزني وهي محصنة فترجم، أو ترتدَّ عن دينها الحقِّ فتقتل. فذلك "**الحق**" الذي أباح الله

---

(١) الحاوي الكبير (١٤٩/١٣).

(٢) تفسير السعدي (٢٧٩/١).

(٣) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (٤٤٦٨).

جل ثناؤه قتل النفس التي حرم على المؤمنين قتلها به"[١] وقال البغوي رحمه الله: "إلا بما يبيح قتله من ردة، أو قصاص، أو زنا يوجب الرجم"[٢].

فالقتل بالحق جاء في القرآن على سبيل الإجمال، ثم جاء بيانه في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه قتل المرتد، وذلك كغيره من الأحكام الشرعية التي وردت في القرآن مجملة، ثم ورد بيانها في السنة.

فالصلاة والزكاة والصيام والحج كلها ورد الأمر بها في القرآن على سبيل الإجمال، ثم بينت السنة كل ما يتعلق بهذه الأحكام من شروط وأركان وآداب وهيئات وغيرها.

فكذلك حد المرتد ورد في القرآن بصيغة مجملة، ثم جاء بيانه في السنة.

٢- قال تعالى:{**وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ**} [البقرة:٢١٧].

ففي قوله تعالى:{**وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ**} جاء عطف الموت على الارتداد بفاء التعقيب، وهذا يدل على أن حكم المرتد المعاقبة بالموت.

وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على أن حكم المرتد هو القتل بعد الاستتابة، قال رحمه الله: "ومن انتقل عن الشرك إلى إيمان، ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك، من بالغي الرجال والنساء، استتيب فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب قتل، قال عز وجل {**وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا**} إلى {**هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ**}[٣].

وقال العلامة ابن عاشور رحمه الله:" وقد أشار العطف في قوله: {**فيمت**} بالفاء المفيدة للتعقيب إلى أن الموت يعقب الارتداد، وقد علم كل أحد أن معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الارتداد؛ فيعلم السامع حينئذ أن المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية، فتكون الآية بها دليلا على وجوب قتل المرتد"[٤].

---

(١) تفسير الطبري (١٢/٢٢٠-٢٢١).

(٢) تفسير البغوي (٣/٢٠٣).

(٣) الأم (١/٢٩٤).

(٤) التحرير والتنوير (٢/٣١٨).

٣- وقال تعالى: {**يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ**} [التوبة: ٧٤].

ففي هذه الآية الكريمة توعد الله تعالى المرتد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فأما عذاب الآخرة فهو عذاب النار، وأما عذاب الدنيا فهو القتل إن نفّذ فيه الحد، والخزي والذل والهوان إن لم ينفّذ فيه الحد، ولم يتمكن منه القضاء الشرعي.

قال ابن جرير رحمه الله: "يقول: يعذبهم عذابًا موجعًا في الدنيا، إما بالقتل، وإما بعاجل خزي لهم فيها، ويعذبهم في الآخرة بالنار"(١).

وقال ابن كثير رحمه الله:" {**يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا**} أي: بالقتل والهم والغم"(٢).

وقال القرطبي رحمه الله: "في الدنيا بالقتل، وفي الآخرة بالنار"(٣).

وقال ابن الجوزي رحمه الله: "{**يعذبْهم الله عذاباً أليماً في الدنيا**} بالقتل، وفي الآخرة بالنار"(٤).

السنة:

قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، بيّن فيها أن حكم المرتد القتل، ومن ذلك الأحاديث التالية:

الحديث الأول: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((**لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة**))(٥).

---

(١) تفسير الطبري (١٤/٣٦٨).

(٢) تفسير ابن كثير (٤/١٨٣).

(٣) (تفسير القرطبي (٨/٢٠٨).

(٤) زاد المسير (٣/٢٠٥).

(٥) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (٤٤٦٨).

و((**التارك لدينه المفارق للجماعة**))، هو المرتد كما بينه الحديث التالي:

الحديث الثاني: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((**لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس**))[(١)].

الحديث الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((**من بدّل دينه فاقتلوه**))[(٢)].

وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية عكرمة مولى ابن عباس عنه، وقد طعن بعض العلماء فيه بما لا يقدح في روايته، كما بيّن ذلك الحافظ ابن حجر، وذكر أن عكرمة إمام في الحديث اتفق الجميع على الاحتجاج بحديثه[(٣)].

الحديث الرابع: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ((**أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، ثم أتبعه معاذا بن جبل؛ فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات؛ فأمر به فقتل**))[(٤)].

وهذا الحديث وإن كان فعل صحابي إلا أن له حكم الرفع؛ لقوله رضي الله عنه: "**قضاء الله ورسوله**"، يعني أن قتل المرتد هو ما قضاه الله ورسوله.

بل ورد في رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: ((**أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فان عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فان عادت وإلا فاضرب عنقها**))[(٥)].

---

(١) رواه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (٢١٥٨)، والنسائي (٤٠١٩)، وابن ماجه (٢٥٣٣)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢٠٢/١٢).

(٢) أخرجه البخاري (٣٠١٧).

(٣) ينظر: مقدمة فتح الباري (ص٥٠٠-٥٠٥).

(٤) أخرجه البخاري (٦٩٢٣)، ومسلم (٤٨٢٢).

(٥) أورده ابن حجر في الفتح (٢٧١/١٢) وحسّن أسناده.

الحديث الخامس: عن ابن عباس رضي الله عنه **أن رجلا أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له أم ولد، وكان له منها ابنان، وكانت تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسبه؛ فيزجرها فلا تنزجر، وينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه، – يعني قال–: فلم أصبر أن قمت إلى المغول[١] فوضعته في بطنها فاتّكأت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلا ... وفيه أنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:((ألا اشهدوا، إن دمها هدر))**[٢].

الحديث السادس: عن البراء رضي الله عنه قال: ((**مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه**))[٣].

فهذا الرجل وقع في استحلال محرم؛ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله.

قال الطحاوي رحمه الله: "فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرسول بالرجم وإنما أمره بالقتل، ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس بحد للزنا، ولكنه لمعنى خلاف ذلك، وهو أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتدا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد"[٤].

الحديث السابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه ((**أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة وعليه المغفر، فقيل: بن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه**))[٥].

وابن خطل هذا كان قد أسلم، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة، فلما ذهب ارتد عن الإسلام، وقتل مولى كان معه، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وقُتل يوم الفتح متعلقا بأستار الكعبة[٦]

---

(١) شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه، النهاية في غريب الحديث (ص٧٤٦).

(٢) أخرجه النسائي (٤٠٧٠)، وقال الألباني: صحيح الإسناد.

(٣) أخرجه الترمذي (١٣٦٢)، والنسائي (٣٣٣١)، وابن ماجه (٢٦٠٧)، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الشيخ الألباني.

(٤) شرح معاني الآثار (١٤٩/٣).

(٥) أخرجه النسائي (٢٨٦٧)، والإمام أحمد (١٢٠٨٧)، وصححه الألباني وغيره.

(٦) ينظر: فتح الباري (٦١/٤).

الإجماع:

إذا كان المرتد رجلا وجب قتله بعد الاستتابة منه، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، كما يبن ذلك كثير من أهل العلم، منهم على سبيل المثال:

١- **إجماع الصحابة على قتال المرتدين:**

فإنه ((لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس- وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((**أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله**))؟ فقال: "والله! لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله! لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: فوالله! ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال؛ فعرفت أنه الحق))[(١)].

وحرّق علي بن أبي طالب رضي الله عنه أناسا ارتدوا عن الإسلام[(٢)]

ولم ينقل أن أحدا من الصحابة خالف في ذلك، فكان إجماعا منهم.

قال الماوردي رحمه الله: "فإذا ثبت حظر الردة بكتاب الله تعالى، فهي موجبة للقتل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع صحابته رضي الله عنهم"[(٣)].

٢- **الإمام ابن المنذر:** قال رحمه الله: "أجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد فاستتيب قتل"[(٤)].

٣- **الإمام ابن بطال:** قال رحمه الله: "وأما قوله: ((**المفارق لدينه التارك للجماعة**)) فهو عام في جميع الناس؛ لإجماع الأمة أن بالردة يجب القتل على كل مسلم فارق دينه))[(٥)].

---

(١) أخرج هذه القصة البخاري (٧٢٨٤)، ومسلم (١٣٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري (٣٠١٧)، وأبو داود (٤٣٥٣)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي (٤٠٦٠)، وابن ماجه (٢٥٣٥).

(٣) الحاوي الكبير (١٣/١٥٠).

(٤) الإجماع (ص١٧٤).

(٥) شرح ابن بطال على صحيح البخاري (١٦/٤٨).

٤- **الحافظ ابن عبد البر**: قال رحمه الله: "من ارتد عن دينه حل دمه، وضربت عنقه، والأمة مجتمعة على ذلك"[١].

٥- **الإمام ابن رشد الحفيد**: قال رحمه الله: "والمرتد إذا ظُفر به قبل أن يحارب فاتفقوا على أنه يقتل الرجل"[٢].

٦- **الإمام ابن قدامة المقدسي**: قال رحمه الله: "وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد"[٣].

٧- **الإمام النووي**: قال رحمه الله: "فيه: وجوب قتل المرتد، وقد أجمعوا على قتله"[٤].

٨- **الإمام ابن دقيق العيد**: قال رحمه الله: "الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل"[٥].

٩- **شيخ الإسلام ابن تيمية**: قال رحمه الله في المرتدين الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " وقتل هؤلاء واجب باتفاق المسلمين"[٦].

١٠- **الإمام العيني**: قال رحمه الله: "وقد أجمع العلماء على قتل الرجل المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام وأصر على الكفر"[٧].

١١- **الإمام الصنعاني**: قال رحمه الله: "الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد، وهو إجماع"[٨].

١٢- **الإمام الشوكاني**: قال رحمه الله: "قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة"[٩].

---

(١) التمهيد (٥/٣٠٦).

(٢) بداية المجتهد (٢/٤٥٩).

(٣) المغني (١٠/٧٢).

(٤) شرح مسلم (٦/٢٩٥).

(٥) فتح الباري (١٢/٢٠٢).

(٦) منهاج السنة النبوية (١/٢١٣).

(٧) عمدة القاري (٣٤/٣٢٤).

(٨) سبل السلام (٣/٢٦٤).

(٩) سيل الجرار (١/٨٦٨).

هذه نبذة يسيرة، وقيض من فيض من الإجماعات التي نقلها أهل العلم سلفا وخلفا في وجوب قتل الرجل المرتد عن الإسلام، فالمسألة إجماعية.

وأما ما نقله أبو حيان في البحر المحيط[١] عن النخعي والثوري من أنه يحبس دائما ولا يقتل، فهذا نقل غير صحيح، فقد نقل ابن قدامة وغيره عنهما أنه يقتل[٢].

وأما بالنسبة للمرأة إذا ارتدت عن الإسلام ففي قتلها خلاف؛ فذهب الجمهور إلى وجوب قتلها، واستدلوا بالأدلة التالية:

١- عموم أدلة قتل المرتد.

٢- ورود النص الصريح في ذلك، وهو حديث الأعمى الذي قتل أم ولده، فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وأهدر دمها.

وكذا ما تقدم من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: ((**أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فان عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فان عادت وإلا فاضرب عنقها**))[٣].

فهذا نص صريح في محل النزاع، وهو أن حد المرأة القتل إذا ارتدت عن الإسلام.

٣- أنها شخص مكلف بدّل دين الحق بالباطل؛ فيقتل كالرجل.

وذهب الحنفية إلى أن المرأة لا تقتل بل تحبس، واستدلوا بما يلي:

١- قوله صلى الله عليه وسلم: ((**لا تقتلوا النساء**))[٤]. ولم يفصل بين المرتدة والكافرة الأصلية.

٢- أنها إذا كانت لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارئ من باب الأولى، كالصبي[٥].

---

(١) البحر المحيط (٣٩٣/٢).

(٢) المغني (٧٢/١٠).

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) أخرجه البزار في مسنده (٢٧٥٣) من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه.

(٥) تبيين الحقائق ٤٧٧/٩)، (المغني (٧٢/١٠).

الترجيح:

الراجح قول الجمهور من أن المرأة إذا ارتدت عن الإسلام قتلت؛ لورود النص الصريح في ذلك.

وأما حديث ((**لا تقتلوا النساء**)) فالمراد به الكافرة الأصلية؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة، وكانت كافرة أصلية؛ فعموم الحديث مخصوص بنصوص قتل المرتد.

وقياس الأحناف لها على الصبي غير صحيح؛ لأن الصبي غير مكلف بخلاف المرأة.

وكذا قياس الكفر الطارئ –الردة– على الكفر الأصلي غير صحيح، بدليل أن الرجل يُقر على الكفر الأصلي؛ فلا يقتل أهل الصوامع والشيوخ والمكافيف بخلاف الكفر الطارئ[1].

وبهذا القدر أكتفي من أدلة هذه المسألة وحججها؛ لأنه لم يكن قصدي من هذا المطلب الاستقصاء والتتبع لجميع الأدلة الواردة في حد المرتد، وكذا لم أقصد مناقشة شبهات المعاصرين المنكرين لعقوبة الردة؛ فإن ذلك مبسوط في كثير من المؤلفات والبحوث التي اعتنت بهذا الموضوع، فمن أراد التتبع لذلك فليرجع إليها.

ومن أحسنها – حسب علمي – ما كتبه الأخ: سلطان بن عبد الرحمن العميري في "فضاءات الحرية" (ص ٣٢٣–٤٢٣)، فقد بحث موضوع عقوبة الردة؛ فأفاد وأجاد، جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا.

---

(١) (المغني (١٠/٧٢).

المطلب الثاني: توجيه معنى آية: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}[البقرة:٢٥٦]:

بما أن هذه الآية تتعارض ظاهرا مع آيات كثيرة وردت في القرآن-كآيات السيف التي تأمر بجهاد الكفار- وكذا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قاتل المشركين، وكذا مع النصوص الكثيرة التي تأمر بقتل المرتد، اختلف العلماء في المقصود من الآية على أقوال:

القول الأول: أن الآية منسوخة بآيات السيف، كقوله تعالى: {**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ**}[التوبة:٧٣، التحريم:٩]. وقوله تعالى: {**وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً**}[التوبة:٣٦]. وغيرهما من الآيات. وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن أسلم، والسدي وغيرهم(١).

القول الثاني: أن الآيات النازلة في قتال الكفار أنواع ثلاثة:

أحدها: آيات أمرت بقتال الدفاع كقوله تعالى: {**وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً**} [التوبة:٣٦] وقوله: {**الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ**} [البقرة:١٩٤] وهذا قتال ليس للإكراه على الإسلام بل هو لدفع غائلة المشركين.

ثانيها: آيات أمرت بقتال المشركين والكفار ولم تُغيَّ بغاية، فيجوز أن يكون إطلاقها مقيدا بغاية آية{**حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ**} [التوبة:٢٩] وحينئذ فلا تعارض بينها وبين آية{**لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ**}.

ثالثها: ما غُيِيَ بغاية كقوله تعالى:{**وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ**} [البقرة:١٩٣] فيتعين أن يكون منسوخا بآية الإكراه، وآية {**حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ**}. وهذا قول ابن عاشور(٢).

القول الثالث: أن المقصود من الآية: أنه ليس الدين ما تدين به في الظاهر على جهة الإكراه عليه، ولم يشهد به القلب، وتنطو عليه الضمائر.

ومعنى هذا القول أن الدين المقبول عند الله هو ما ثبت واستقر في القلب، وأما ما التزم به

---

(١) ينظر: تفسير البغوي (٣١٤/١)، تفسير الطبري (٤١٤/٥)، الدر المنثور للسيوطي (١٩٦/٣-٢٠٠).

(٢) ينظر: التحرير والتنوير (٥٠٠/٢).

المرء في الظاهر على جهة الإكراه عليه مع خلو القلب من الإيمان به فلا يكون مقبولا عند الله؛ لأن التصديق القلبي هو أصل الإيمان. وهو قول ابن الأنباري[١].

القول الرابع: أن الآية وإن كانت عامة لفظا فهي خاصة ببعض الكفار، كأهل الكتاب، وكل من ثبت إقراره على دينه بعد بذله الجزية، وأما المشركون والوثنيون ومن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف فهؤلاء يكرهون على الدخول في الإسلام؛ فإن قبلوا وإلا قوتلوا، كما في قوله تعالى:{**قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ**}[الفتح:١٦]. وقوله تعالى:{**وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً**}[التوبة:٣٦]. وغيرهما من الآيات. فهذه الآيات وغيرها مما في معناها هي التي تخصص عموم الآية، وهذا قول ابن عباس وقتادة وعطاء والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم)[٢].

وقبل مناقشة الأقوال أنبه على أمر مهم، وهو أن اختلاف العلماء في تفسير الآية إلى هذه الأقوال وغيرها يدل على أنهم متفقون على أن الآية ليست محمولة على ظاهرها؛ بحيث لا يجوز إكراه أحد على الإسلام سواء كان هذا الإكراه في الدخول أو في البقاء.

وهذا ينافي ما ذهب إليه الريسوني من أن الآية دالة على أنه لا يكره أحد على الإسلام مطلقا، لا في الدخول ولا في البقاء!

مناقشة الأقوال:

أما القول الأول الذي يقول بنسخ الآية فهو ضعيف من وجهين:

الوجه الأول: أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن بحمل نصوص السيف على المشركين والوثنيين ومن لا يُقَر على دينه، ولا يقبل منه الجزية، وحمل آية الإكراه على أهل الكتاب ومن ثبت إقراره على دينه بقبول الجزية منه.

الوجه الثاني: أن النسخ لابد فيه من العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ في النزول والورود، وهذا لم يثبت هنا.

---

(١) ينظر: زاد المسير (٢٦٢/١).

(٢) ينظر: تفسير الطبري (٤١٢/٥)، تفسير البغوي (٣١٤/١)، تفسير ابن كثير (٦٨٢/١).

وأما القول الثاني فهو ضعيف أيضا؛ لأمرين:

الأمر الأول: ما تقدم في القول الأول من أن النسخ لابد فيه من العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، وتأخر آية الإكراه عن آيات القتال حتى زوال الفتنة، غير ثابت.

وكذا النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، بحمل آية الإكراه على من يُقر على دينه إذا بذل الجزية من أهل الكتاب وغيرهم، و آيات القتال حتى زوال الفتنة على من سواهم من أهل الشرك.

الأمر الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يجاهد المشركين، ويواصل قتالهم حتى طهّر الشرك من الجزيرة وانتشر الإسلام فيها، ولم يثبت أنه توقف عن قتالهم في وقت من الأوقات بسبب نزول آية ناسخة لهذا الحكم، وذلك يدل على بقاء هذا الحكم الذي هو مقاتلة الكفار والمشركين إلا من خصه الدليل من ذلك ممن يقبل منهم الجزية من أهل الكتاب ومن أُلحق بهم كالمجوس.

وأما القول الثالث فلا منافاة بينه وبين القول الرابع؛ لأن المقصود به الإسلام المقبول عند الله، والذي ينجي الله به العبد في الآخرة، وأما القول الرابع فهو إنما يعني إكراه بعض الناس على الإسلام في الدنيا، وإن كان ذلك لا ينفعه في الآخرة، ولا منافاة بين الأمرين كما سيأتي في المطلب الثالث إن شاء الله تعالى.

وأما القول الرابع فهو الصواب؛ لأن فيه جمعا بين الأدلة بحيث يحمل أدلة السيف على من لا يقبل منه الجزية، ولا يُقَر على دينه من المشركين وأهل الأوثان، ويحمل آية الإكراه على أهل الكتاب ومن ثبت إقراره على دينه بقبول الجزية منه، وبذلك تجتمع الأدلة، ويزول به الإشكال.

ويؤيد هذا القول ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أن الآية نزلت في الأنصار حيث كان بعض أبنائهم قد دانوا بالنصرانية قبل مجيء الإسلام، وكانوا يرضون لهم ذلك؛ لاعتقادهم أن دين النصارى أفضل من دينهم، فلما جاء الإسلام أرادوا أن يكرهوهم على الإسلام، فمُنِعوا من ذلك ونزل قوله تعالى: **{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}**[1].

---

(١) ينظر: تفسير الطبري (٥/٤٠٩-٤٠٨)، تفسير البغوي (١/٣١٣)، تفسير ابن كثير (١/٦٨٢)، الدر المنثور (٣/١٩٦).

وهذا القول هو اختيار الإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري، قال رحمه الله: "وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس. وقال: عنى بقوله تعالى ذكره: {**لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ**} أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق، وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا)[1].

فآية الإكراه من العام الذي أريد به الخصوص، والمقصود منها أهل الكتاب ومن أُلحق بهم ممن يُقرّ على دينهم الباطل إذا بذلوا الجزية، وأما آيات السيف، فهي محمولة على المشركين وأهل الأوثان وكل من لا يُقبل منهم الجزية.

وأما بالنسبة للمرتد فالأمر لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن تكون آية الإكراه من العام الذي أريد به الخصوص، وفي هذه الحالة لم يدخل المرتد فيها أصلا.

الحال الثانية: أن يكون المقصود منها العموم، وفي هذه الحالة تكون نصوص قتل المرتد مخصِصة لعموم الآية.

وفي كلا الحالتين قد زال الإشكال الأصولي الذي ذكره الريسوني بوجه أصولي واضح.

وهذا الجمع أولى وأرجح من كل ما خالفه من نسخ أو ترجيح أو غيرهما.

---

(١) تفسير الطبري (١٩٦/٣).

المطلب الثالث: مناقشة استدلالات الدكتور في المسألة:

ذهب الدكتور الريسوني في "مقاله" إلى أن الردة ليست سببا من أسباب إباحة الدم، وأن نصوص قتل المرتد معارضة بآية {**لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ**}؛ ولذا فالردة وحدها لا توجب القتل، والنصوص التي تدل على قتل المرتد يجب حملها على أن ذلك ليس لسبب الردة فقط، بل سببه ما انضاف إلى ذلك من محاربته لجماعة المسلمين، أو انضمامه إلى صف الكفار، وغيرهما مما يوجب قتل فاعله.

وقد استدل لذلك ببعض النصوص التي لوّى أعناقها، وحملها على غير محملها.

وفيما يلي جواب مختصر عن هذه الاستدلالات الخاطئة التي وقع فيها الدكتور:

أولا: ذكر الدكتور أن آية{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} تقرر قاعدة كلية، وقضية عامة، هي أن الدين لا يكون عن إكراه؛ ومن ثم فلا يدخلها نسخ ولا تخصيص!

أقول: لاشك أن الآية تقرر قاعدة كلية، وقضية عامة، وهي أنه لا يكره أحد على الإسلام، وأما هل يدخلها نسخ أو تخصيص؟

فأقول: أما بالنسبة لمسألة النسخ فلا نشاغل بها ما دمنا قد رجحنا أن الآية غير منسوخة.

وأما مسألة التخصيص، فالعجب كل العجب أن ينفى دخول التخصيص في القواعد الكليات، والقضايا العامة، وإلا فما معنى التخصيص؟ وما موضعه؟ فالتخصيص إخراج بعض أفراد العام، وموضعه النصوص العامة الكلية، فالنص إذا اتصف بكونه قاعدة كلية وقضية عامة، فقد صار أرضية صالحة للتخصيص. وأقرب مثال على ذلك ما ورد مقرونا بالمسألة التي نحن في صددها- الردة- من حرمة النفس المسلمة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: ((**لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة**))[1]، فحرمة النفوس قاعدة كلية، وقضية عامة، قد ورد في حرمتها عشرات النصوص في الكتاب والسنة، وهي معلومة من الدين بالضرورة، بل هي من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها، ومع ذلك فقد دخلها التخصيص، واستثنى الشارع الحكيم منها بعض أفرادها، ورفع عنها العصمة،

---

(١) تقدم تخريجه.

وأباحها، مثل: الثيب الزاني، وقاتل النفس، فمن أين لك يا دكتور! أن القواعد الكلية لا يدخلها التخصيص؟!

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "اتفق أهل العلم سلفًا وخلفًا، على أن التخصيص للعمومات جائز، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به، وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة، لا يخفى على من له أدنى تمسك بها، حتى قيل: إنه لا عام إلا وهو مخصوص، إلا قوله تعالى: {**وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم**}[البقرة:٢٨٢][(١)]،

وقال الشيخ علم الدين العراقي: "ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا أربعة مواضع:

أحدها: قوله:{**حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم**}[النساء:٢٣]، فكل ما سميت أمًّا من نسب أو رضاع أو أمّ أمّ وإن علت فهي حرام.

ثانيها: قوله:{**كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان**}[الرحمن:٢٦]، و{**كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت**}[آل عمران:١٨٥].

ثالثها: قوله تعالى:{**وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم**}[البقرة:٢٨٢].

رابعها: قوله:{**وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير**}[البقرة:٢٨٤]...وقد ألحق بهذه المواضع الأربعة قوله تعالى:{**وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا**}[هود:٦][(٢)]".

ثم تنزل الدكتور فقال: "**وأقل ما يقال في هذا المقام هو أن الآية جاءت بصيغة صريحة من صيغ العموم؛ فلا يمكن تخصيصها إلا بدليل مكافئ ثبوتا ودلالة**"!

وهذا إشارة منه إلى أن خبر الواحد لا يخصص عموم القرآن!

وهذه القضية غير مسلَمة؛ لأن مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد قد اختلف فيها أهل العلم على أقوال، **أهمها قولان:**

القول الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وهو قول الجمهور، من الأئمة الأربعة وغيرهم، واستدلوا لذلك بما يلي:

١ – أن الصحابة أجمعوا على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، في وقائع شتى،

---

(١) إرشاد الفحول (١/٣٥٤-٣٥٥).

(٢) المصدر السابق.

منها على سبيل المثال:

أ- أنهم خصصوا قوله تعالى: {**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ**}[النساء:١١] بما رواه الصديق -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة و السلام- قال: ((**نحن معاشر الأنبياء لا نورث**))[(١)].

ب - أنهم خصصوا قوله تعالى:{**وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ**}[البقرة:٢٧٥] بخبر عثمان في المنع من بيع الدرهم بالدرهمين[(٢)].

ج – أنهم خصصوا قوله تعالى: {**فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ**}[التوبة:٥] بخبر عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه في المجوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((**سنوا بهم سنة أهل الكتاب**))[(٣)].

د- أنهم خصصوا قوله تعالى: {**وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ**}[النساء:٢٤] بخبر أبي هريرة في المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتها[(٤)].

فهذه وقائع متعددة خصص فيها الصحابة عموم القرآن بخبر الواحد، ولم ينقل في شيء من هذه الوقائع لهم مخالف، فصار إجماعا منهم على أن عموم القرآن يخصص بآحاد السنة إذا ثبتت.

٢– أن عموم الكتاب وخبر الواحد دليلان ثابتان عن الشارع، وقد تعارضا، فوجب الجمع بينهما بتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، على قاعدة (**إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما**).

القول الثاني: أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وهو قول بعض الحنابلة، وبه قالت المعتزلة، وهو الذي ذهب إليه الدكتور الريسوني في مقاله، واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - أن عمر رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس، وقال: ((**لا ندع كتاب ربنا، وسنة**

---

(١) رواه البخاري (٣٠٩٤)، ومسلم (٤٦٧٨).

(٢) رواه مسلم (٤١٤٢).

(٣) أخرجه مالك (٦١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٤٣٦٣).

(٤) رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (٣٥٠٢).

نبينا، لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو كذبت))[١].

٢ – ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((**إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه**))[٢].

قالوا: والخبر الذي يخصص الكتاب مخالف له؛ فوجب رده.

٣– أن الكتاب مقطوع به، وخبر الواحد مظنون، والمقطوع أولى من المظنون.

٤– أن التخصيص زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد.

والصواب في المسألة ما قاله الجمهور من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ لما رأيناه من الأدلة الصحيحة الصريحة.

وأما ما استدل به المانعون من ذلك، فالجواب عليه كما يلي:

أولا: قصة عمر مع فاطمة بنت قيس، ورده حديثها، فالجواب عليها من وجهين:

الوجه الأول: أن عمر رضي الله عنه إنما رد الحديث لشكه في صحته، لا لكونه من رواية واحد معارضة لعموم القرآن[٣].

الوجه الثاني: أنه "يجوز أن يكون معناه: لا ندع كتاب ربنا نسخا؛ لأنه لا يقال لما خُص من القرآن أنه ترك القرآن، إنما يقال لمن ادعى النسخ؛ وهذا لأن التخصيص مجراه في الآية العامة والخبر العام مجرى البيان"[٤].

ثانيا: وأما ما نسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال: ((**إذا روي عني حديث فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه**)). فالجواب عليه من وجهين:

١ – أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله:

---

(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٢٥٠).

(٢) سيأتي تخريجه.

(٣) ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص٢٤٢).

(٤) قواطع الأدلة (٣٧٢/١).

"هذا الحديث رواه رجل مجهول، وهو منقطع، ولم يروه أحد يثبت حديثه"[١].

وقال ابن معين: "هذا حديث وضعته الزنادقة"[٢].

٢ – أنه على فرض ثبوته فقد أجاب عنه العلماء بأن الخاص لا يخالف العموم، بل يبينه ويوضح المراد منه.

قال الشافعي رحمه الله: "وليس يخالف الحديث القرآن، ولكنه مبين معنى ما أراد خاصا وعاما"[٣].

ثالثا: وأما قولهم: إن الكتاب مقطوع به، وخبر الواحد مظنون، والمقطوع أولى من المظنون، **فالجواب عليه من وجهين:**

الوجه الأول: أن كلا من العموم الوارد في القرآن، وخبر الواحد مقطوع به من وجه، ومظنون به من وجه آخر، فالقرآن لا شك أنه مقطوع به من حيث الثبوت، إلا أن دلالة عمومه مظنونة بها؛ لأن دخول أفراد العموم فيه مظنون به، وليس مقطوعا، وأما خبر الواحد الخاص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على العكس من ذلك، فهو مظنون به من حيث الثبوت، مقطوع به من حيث الدلالة؛ لأنه لا يحتمل إلا ما تناوله من أفراده الخاصة، فتساويا في القوة.

الوجه الثاني: أن هذا إنما يأتي في الترجيح، وحمل العام على الخاص ليس من باب الترجيح، وإنما هو جمع، والجمع بين المقطوع والمظنون أولى من الترجيح بينهما؛ لأن فيه إعمالا للدليلين، وهو أولى من إهمال المظنون منهما.

رابعا: وأما ما ادّعوه من أن التخصيص زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، فلا نسلم أن الزيادة على النص نسخ، بل الزيادة –سواء كانت تخصيصا للعموم، أو تقييدا للمطلق– نوع من البيان، وليست من النسخ في شيء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.

وقياسهم التخصيص على النسخ قياس مع الفارق؛ لأن التخصيص أهون من النسخ؛ لأن

---

(١) الرسالة (ص٢٢٤-٢٢٥).

(٢) عون المعبود (٩/١٨٢٠).

(٣) الإبهاج شرح المنهاج (ص١٧٦).

النسخ يرفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص[١].

تنبيه: اعلم أيها القارئ الكريم! أن أخبار الآحاد نوعان:

النوع الأول: نوع اجتمعت الأمة على العمل به، كقوله عليه الصلاة والسلام: ((**لا ميراث لقاتل**))[٢]، وقوله: ((**لا وصية لوارث**))[٣]، وكنهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فهذا لا خلاف في تخصيص عموم الكتاب به. ويصير كتخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة؛ لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواترة؛ لانعقاد الإجماع على حكمها، وإن لم ينعقد الإجماع على روايتها.

النوع الثاني: نوع لم تجتمع الأمة على العمل به، فهذا النوع هو الذي اختلف العلماء في تخصيص عموم الكتاب به[٤].

إذا علمنا ذلك فالسؤال الذي يفرض نفسه، إلي أيّ النوعين تنتسب أحاديث قتل المرتد؟ هل هي من أخبار الآحاد التي أجمع العلماء على العمل بها؟ أم هي من النوع الثاني الذي لم تجتمع الأمة على العمل به؟

والجواب على هذا أن أحاديث قتل المرتد من الأخبار الآحادية التي أجمع العلماء على العمل بها، كما تقدم نقل الإجماع على ذلك في المطلب الأول، قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد حديث ((**من بدل دينه فاقتلوه**)): "والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد"[٥].

وقال الإمام البغوي رحمه الله بعد حديث ((**من بدل دينه فاقتلوه**)): "والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسلم إذا ارتد عن دينه يقتل"[٦].

فأحاديث قتل المرتد كحديث ابن مسعود في الصحيحين: ((**لا يحل دم امرئ... والتارك**

---

(١) ينظر: المحصول للرازي (١٣١/٣-وما بعدها)، الإبهاج لابن السبكي (ص ١٧٤-١٧٥)، إرشاد الفحول للشوكاني (٣٨٧/١).

(٢) أخرجه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥)، وصححه الشيخ الألباني.

(٣) أخرجه الترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٤)، وصححه الشيخ الالباني وغيره.

(٤) قواطع الأدلة (١٨٥/١).

(٥) سنن الترمذي (٥٩/٤- تحت حديث رقم ١٤٥٨).

(٦) شرح السنة (٢٣٨/١٠).

لدينه المفارق للجماعة))[١]، وحديث ابن عباس في البخاري: ((**من بدل دينه فاقتلوه**))[٢]، وغيرهما من الأحاديث التي وردت في قتل المرتد -وإن لم تبلغ حد التواتر- فإن العلماء أجمعوا على العمل بها، ومن ثم لا تدخل في المسألة المختلف فيها التي هي (تخصيص الكتاب بخبر الآحاد)؛ فإن ذلك خاص بما إذا كان خبر الواحد مختلفا في العمل به.

ثانيا: وقد زعم الدكتور أن الآية {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} قطعية الثبوت والدلالة!

ولا خلاف في كون الآية قطعية الثبوت.

وأما من حيث الدلالة، فقد تقدم للدكتور أن قرر أن الآية جاءت بصيغة صريحة من صيغ العموم، وهذا ينافي كونها قطعية الدلالة؛ لأن دلالة العموم على أفراده ظنية عند الجمهور إلا في صورة سبب النزول[٣].

ثالثا: نقل الدكتور عن الشيخ ابن عاشور أنه قال: "وجيء بنفي الجنس [لا إكراه]؛ لقصد العموم نصا، وهي دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعه..."

وأقول للدكتور: هذا النقل لا ينفعك في شيء؛ وذلك لأمرين:

الأمر الأول: ما تقدم من أن العام مهما قويت دلالته في العموم فهو صالح للتخصيص.

الأمر الثاني: أن الشيخ ابن عاشور نفسه يرى أن المرتد مخصوص من عموم الآية، وأنه يجب إكراهه على البقاء في الإسلام، وإن خرج منه حكم عليه بالقتل.

قال رحمه الله: "وحكمة تشريع قتل المرتد مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل أن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية فهو بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادي على أنه لما خالط هذا الدين وجده غير صالح، ووجد ما كان عليه قبل ذلك أصلح، فهذا تعريض بالدين واستخفاف به، وفيه أيضا تمهيد طريق لمن يريد أن ينسل من هذا الدين وذلك يفضي إلى انحلال الجامعة، فلو لم يجعل لذلك زاجر ما انزجر الناس، ولا نجد شيئا زاجرا مثل توقع الموت، فلذلك جعل الموت هو العقوبة للمرتد حتى لا يدخل أحد في الدين إلا على

---

(١) تقدم تخريجه.

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) ينظر: البحر المحيط للزركشي (١٩٧/٢)، شرح الكوكب المنير (١١٤/٣)، المهذب في علم أصول الفقه المقارن (١٥١٥/٤).

بصيرة، وحتى لا يخرج منه أحد بعد الدخول فيه، وليس هذا من الإكراه في الدين المنفي بقوله تعالى: {**لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ**} [البقرة:٢٥٦] على القول بأنها غير منسوخة، لأن الإكراه في الدين هو إكراه الناس على الخروج من أديانهم والدخول في الإسلام، وأما هذا فهو من الإكراه على البقاء في الإسلام"[١].

وكذا ما نقله عن الشاطبي من أنه قال: "إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال".

وهذا النقل لا ينفعك أيضا؛ لأمرين:

الأمر الأول: أن مقصود الشاطبي رحمه الله من هذا الكلام أنه إذا ثبتت قاعدة عامة، ثم جاءت واقعة عين فإنها لا تخصص القاعدة الكلية، بل تحمل على معنى لا يتعارض مع القاعدة العامة، والقضية الكلية، وذلك واضح في الأمثلة التي جاء بها الشاطبي لتوضيح المسألة؛ حيث مثّل بالملك المسافر الذي يستعمل وسائل الترف في سفره فلا يجد فيه مشقة، فمثل هذا لا يقال إنه يستثنى من قاعدة الترخص في الإفطار والقصر بالسفر؛ لأن هذا واقعة عين فلا تصلح لتخصيص القاعدة العامة.

وهذا بخلاف ما إذا ورد نص قولي صريح في إخراج بعض أفراد القاعدة العامة الكلية من الحكم العام، كما هو الحال في المرتد، وكذا الزاني المحصن، والقاتل للنفس، فإن هؤلاء كلهم أُخرجوا من قاعدة عامة ثابتة بالكتاب والسنة، بل هي من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها، وهي حفظ النفس، وأنه لا يجوز الإقدام على قتلها.

فلما جاء النص الصريح في إباحة قتل هؤلاء تم تخصيص القاعدة العامة بهذا النص، وذلك برفع العصمة عن هؤلاء الأفراد التي هي: الزاني المحصن، والمرتد، وقاتل النفس.

الأمر الثاني: أن الإمام الشاطبي رحمه الله يرى أن حد المرتد القتل.

قال رحمه الله: "فإن عرض إحياؤها – يعني: النفس- إماتة الدين، كان إحياء الدين أولى وإن أدى إلى إماتتها، كما جاء في جهاد الكفار، وقتل المرتد"[٢].

---

(١) التحرير والتنوير (٢/٣١٩).

(٢) الموافقات (٢/٦٤).

رابعا: وأما ما قرره الدكتور من أن الإكراه لا يكون دينا ولا إيمانا، فله وجه صحيح، ووجه خطأ:

الوجه الصحيح: أن من أظهر الإسلام بدون أن يعتقده في قرارة قلبه، سواء أظهر ذلك لأجل الإكراه عليه، أو لأسباب ومآرب أخرى دنيوية، فلا ينفعه ذلك عند الله ولا ينجيه من عذابه؛ لأن الاعتقاد والتصديق القلبي هو أهم ركن من أركان الإيمان، ومنه ينشأ ما سواه من أركان وفروع، وهذا الاعتقاد لا يكون إلا عن رضا وقبول، فلا مجال للإكراه في القلب.

الوجه الخطأ: أن الإكراه على الإسلام وارد في الشرع لأمرين:

١– أن الإسلام له مقصد في الأحكام الظاهرة، حيث جاء قبول الإسلام ممن عُلم أنه خضع له ظاهرا فقط مع معارضته له باطنا، وهؤلاء هم المنافقون، فقد أجري عليهم أحكام الإسلام في الدنيا من عصمة الدم والمال وغيرهما من أحكام الشريعة الظاهرة مع العلم بأنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، فإجراء أحكام الإسلام على جميع الناس مقصد شرعي، وإن كان إسلامهم في الآخرة على درجات متفاوتة، منهم من له إسلام تام ينجيه من دخول النار، ومنهم له إسلام ناقص ينجيه من الخلود فيها، ومنهم من يكون إسلامه في الظاهر فقط فلا ينجيه من العذاب لا من الدخول ولا من الخلود.

٢– أنه وإن كان الإسلام لا يكون مقبولا إلا عند اعتقاده بالقلب والرضا به باطنا، وأن الظاهر ممن أكره على الدخول في الإسلام أنه غير راض به، إلا أن الرضا بالإسلام والقناعة به ستأتي منه شيئا فشيئا إذا رأى جمال الإسلام وسماحة تعاليمه، وتذوّق من حلاة أخلاقه، وهذا ما يفيده الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((**عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل**))[(١)].

قال بن الجوزي رحمه الله: "معناه أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا؛ فدخلوا الجنة"[(٢)].

وكذا حديث أنس الذي رواه الإمام أحمد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل:

---

(١) أخرجه البخاري (٣٠١٠).

(٢) فتح الباري (١٤٥/٦).

((**أسلم**)) قال: إني أجدني كارها. قال: ((**وإن كنت كارها**))[١].

قال ابن كثير رحمه الله:" ...إنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بل دعاه إليه فأخبر أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة، فقال له: أسلم وإن كنت كارهًا فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص[٢].

خامسا: وأما ما زعمه الدكتور من أن موجب القتل في المرتد ليس هو الردة بعينها، وإنما هو ما يقترن بها من حرابة، ونحوها، فهذا زعم باطل من وجوه:

الوجه الأول: أن موجب القتل في المرتد هو الردة بعينها لا ما يقترن بها من حرابة وغيرها، فحد المرتد القتل، سواء حارب الجماعة أم لا، وسواء انضم إلى معسكر الكفر أم لا، فإن وصف الإرتداد عن الإسلام كاف في رفع العصمة عن صاحبه، **ودليل ذلك من وجوه:**

١- أنه ورد في نصوص كثيرة تعليق الحكم الذي هو القتل بمجرد الردة، كما في حديث عثمان رضي الله عنه:((**أو يكفر بعد إسلامه**))، أخرجه النسائي بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضا: ((**ارتد بعد إسلامه**))، وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة رضي الله عنها:((**أو كفر بعد ما أسلم**))، وفي حديث بن عباس رضي الله عنهما عند النسائي: ((**مرتد بعد إيمان**))[٣]اهـ.

٢- أنه وقع في عهد النبي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أناس وقعوا في فعل مكفِّر، ولم يحصل منهم أي محاربة أو انضمام إلى العدو، كما في حديث البراء رضي الله عنه قال:((**مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه**))[٤].

فهذا الرجل وقع في فعل مكفِر؛ حيث تزوج امرأة أبيه، ولم ينقل أنه حارب أو انضم إلى صف العدو أو فعل شيئا سوى هذه الردة الفعلية؛ فاستحق بها القتل.

---

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٢٠٨٠)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(٢) تفسير ابن كثير (٦٨٣/١).

(٣) فتح الباري (٢٠١/١٢-٢٠٢).

(٤) أخرجه الترمذي (١٣٦٢)، والنسائي (٣٣٣١)، وابن ماجه (٢٦٠٧)، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الشيخ الألباني.

٣-أن كون الردة سبب قتل المرتد هو فهم العلماء قاطبة، حيث نقلوا الإجماع على أن حكم المرتد القتل معلقين هذا الحكم بوصف الردة وحده[١]. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: "الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل"[٢].

وقال القرطبي رحمه الله: "والمرتد يستحق القتل بنفس الردة-دون المحاربة"[٣].

وخير شاهد على ذلك أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه قتل أناسا ارتدوا في عهده مع أنهم لم يحاربوا ولم ينضموا إلى العدو بل كانوا من شيعته وأنصاره، ومن أشد الغالين في تأييده، والصحابة لم ينكروه على القتل، بل أنكروه على الحرق، وأشاروا عليه بالقتل بغيره.

الوجه الثاني: أنه استدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه (...**التارك لدينه المفارق للجماعة**)، حيث زعم أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((**المفارق للجماعة**)) وصف مقيد للمرتد، أي: أن الذي يحل قتله هو الذي جمع بين الردة والمفارقة للجماعة، والتي هي – عنده- المحاربة أو الانضمام إلى صف العدو، أو غيرهما من الأعمال الإجرامية، وأما من ارتد عن الدين فقط ولكنه لم يحارب ولم ينضم إلى العدو فلا قتل عليه! كذا زعم الدكتور وهو تفسير خاطئ للحديث، ومخالف لما عليه العلماء.

والصواب أن مفارقة الجماعة وصف مفسر للتارك لدينه، فكل من ارتد عن الدين فقد فارق الجماعة، وإن لم يحارب ولم ينضم إلى العدو، فصفة المفارقة مفسرة كاشفة لحقيقة التارك لدينه، وليست مقيدة مخصصة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي: فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال أربعا، وهو كقوله قبل ذلك: ((**مسلم يشهد أن لا إله إلا الله**))، فإنها صفة مفسرة لقوله: ((**مسلم**))، وليست قيدا فيه؛ إذ لا يكون مسلما الا بذلك، ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان: ((**أو يكفر بعد إسلامه**))، أخرجه النسائي بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضا: ((**ارتد بعد إسلامه**))، وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة: ((**أو كفر**

---

(١) يراجع: المطلب الأول من هذه العجالة.

(٢) فتح الباري (٢٠٢/١٢).

(٣) تفسير القرطبي (١٥٠/٦).

بعد ما أسلم))، وفي حديث بن عباس عند النسائي: ((**مرتد بعد إيمان**))[١].

فهذه الروايات كلها تدل على أن موجب القتل في المرتد هو مجرد الارتداد، سواء انضاف إليه غيره من موجبات القتل أم لا.

وقال القاضي عياض رحمه الله: "قوله: ((**التارك لدينه المفارق للجماعة**)): عام في كل مفارق للإسلام بأي ردة كانت بينة"[٢].

وقال الإمام النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: ((**والتارك لدينه المفارق للجماعة**)) فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت"[٣].

وقال شمس الحق آبادي: "((**التارك لدينه المفارق للجماعة**)) أي: الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم وانفرد عن أمرهم بالردة"[٤].

على أن بعض العلماء ذكروا أن وصف المفارقة أعم من ترك الدين، فيدخل فيه المرتد وكل من خرج على الجماعة من البغاة، والمحاربين، والخوارج، وغيرهم. فتكون موجبات القتل المذكورة في الحديث أربعة، الزاني المحصن، والقاتل للنفس، والتارك للدين، والمفارق للجماعة.

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: "وقوله: ((**المفارق للجماعة**))؛ ظاهره: أنَّه أتى به نعتًا جاريًا على التارك لدينه؛ لأنَّه إذا ارتد عن دين الإسلام، فقد خرج عن جماعتهم، غير أنه يلحق بهم في هذا الوصف كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يكن مرتدًّا، كالخوارج، وأهل البدع إذا منعوا أنفسهم من إقامة الحدِّ عليهم، وقاتلوا عليه، وأهل البغي، والمحاربين، ومن أشبههم؛ فيتناولهم لفظ ((**المفارق للجماعة**)) بحكم العموم ... وتحقيقه: أنَّ كلَّ من فارق الجماعة يصدق عليه: أنه بدَّل دينه، غير أن المرتدَّ بدَّل كلَّ الدِّين، وغيره من المفارقين بدَّل بعضه[٥].

---

(١) فتح الباري (١٢/٢٠١-٢٠٢).

(٢) إكمال المعلم ٥/٢٤٨).

(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٦/٨٧).

(٤) عون المعبود ١٢/٦).

(٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١٥/١٢١).

وقال الإمام النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: ((**والتارك لدينه المفارق للجماعة**)) فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج"(١).

وقال أبو الحسن بن القابسي قوله:"(**المفارق لدينه**) يريد الخارج منه، فيحتمل أن يكون خروجه بترك الجماعة أو ببغي عليها؛ فيقاتل على ذلك، حتى يفيئ إلى دينه وإلى الجماعة، وليس بكافر بخروجه، ويمكن أن يكون خروجه كفرًا وارتدادًا"(٢).

والخلاصة: أن وصف المفارقة أعم من وصف الردة حيث إن وصف المفارقة يدخل فيه المرتد؛ لأنه فارق الجماعة معنا، ويدخل فيه غيره من البغاة، والمحاربين، وقطاع الطرق، والخوارج وغيرهم ممن فارقوا الجماعة حسا، فإنهم وإن لم يكونوا خارجين عن الدين كليا فهم خارجون عنه جزئيا.

وينبغي التنبيه على أنه ما من مرتد إلا وقد فارق الجماعة، فالخروج عن الدين نفسه مفارقة معنوية للجماعة؛ إذ فيه طعن للإسلام وتلميح لعدم صلاحيته للبقاء فيه.

قال ابن عاشور رحمه الله: "وحكمة تشريع قتل المرتد مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل أن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية فهو بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادي على أنه لما خالط هذا الدين وجده غير صالح، ووجد ما كان عليه قبل ذلك أصلح، فهذا تعريض بالدين واستخفاف به، وفيه أيضا تمهيد طريق لمن يريد أن ينسل من هذا الدين وذلك يفضي إلى انحلال الجامعة، فلو لم يجعل لذلك زاجر ما انزجر الناس، ولا نجد شيئا زاجرا مثل توقع الموت، فلذلك جعل الموت هو العقوبة للمرتد حتى لا يدخل أحد في الدين إلا على بصيرة، وحتى لا يخرج منه أحد بعد الدخول فيه"(٣).

الوجه الثالث: أنه استدل لذلك بحديث عائشة – رضى الله عنها – قالت: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: ((**لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان؛ فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله**

---

(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٦/٨٧).

(٢) شرح البخاري لابن بطال (٨/٥٠٥-٥٠٦).

(٣) التحرير والتنوير (٢/٣١٩).

ورسوله؛ فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها))[١]..

وقد أخطأ الدكتور في استدلاله بهذا الحديث من وجهين:

الوجه الأول: أنه عبر عن هذا الحديث بأنه إحدى روايات حديث ابن مسعود الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((**لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة**))[٢].

وهذا خطأ ظاهر؛ لأن هذين الحديثين متغايران سندا ومتنا، وما كان كذلك لا يقال له: رواية من روايات الحديث، بل كل واحد منهما حديث مستقل، فحديث عائشة رواه إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها به، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به. فهذان إسنادان مختلفان تماما.

وأما من حيث المتن فالحديثان توافقا في شيء، واختلفا في شيء، توافقا في الثيب الزاني، والقاتل للنفس، واختلفا في الثالث، حيث ذُكر في حديث ابن مسعود المرتد، وفي حديث عائشة المحارب.

الوجه الثاني: أن حديث عائشة ليس في المرتد، وإنما هو في المحاربين والبغاة وقطاع الطرق، وغيرهم.

ومن ثم اختلف الحكم الوارد في الحديثين بالنسبة للنوع الثالث، حيث كان الحكم الوارد في حديث ابن مسعود القتل، والحكم الوارد في حديث عائشة: القتل، أو الصلب، أو النفي، وهذا التفصيل في الحكم ليس واردا في المرتد، بل حكمه القتل في كل الأحوال، وهذا أمر مجمع عليه، وإنما هذا الحكم التفصيلي أو التخييري في المحارب غير المرتد.

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث: "في هذا الحديث دلالة على أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين أن يقتل أو يصلب أو ينفي من الأرض"[٣].

---

(١) أخرجه أبو داود (٤٣٥٣).

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) (معالم السنن (٣/٢٩٤).

وقال شمس الحق آبادي: "والمراد به قاطع الطريق أو الباغي"[١]

وأما رواية النسائي والطحاوي: ((**ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض**))[٢].

فقد أجاب عنه الطحاوي بأنه يمكن حمله على من خرج من أحكام أهل الإسلام بأن حمل عليهم السلاح، فهذا وإن لم يخرج من الدين فقد خرج من جملة المسلمين الموصوفين بأخلاق الإسلام الكريمة بخروجه عليهم.

قال رحمه الله: "وكان قوله: ((**يخرج من الإسلام**)) مما قد يحتمل أن يكون أراد به: يخرج عن جملة أهل الإسلام إلى الخروج عليهم بسيفه، فيكون ذلك موافقا لما روى محمد بن سنان هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان عليه، ولولا ذلك لما كان لذكر الإسلام في أوله معنى؛ إذ كانت هذه الأفعال لو كانت من غير أهل الإسلام لاستحقوا هذه العقوبة في قول أهل العلم جميعا، ولكن ذكر الإسلام يوجب أن يكون أهل هذه الأفعال الثلاثة من أهل الإسلام خارجين عن أخلاق أهله إلى تلك الأفعال المذمومة"[٣].

وقال ابن رجب رحمه الله: " قد تُحمل على أنَّ المرادَ بخروجه عن الإسلام خروجُه عن أحكام الإسلام"[٤].

وذهب بعض العلماء إلى أن من جمع بين الردة والمحاربة حكمه كحكم غيره من أهل الحرابة، من القتل أو الصلب أو النفي؛ تخصيصا لنصوص الردة بنصوص الحرابة.

قال ابن رجب: "وقد تُحمل على ظاهرها، ويستدلُّ بذلك مَنْ يقول: إنَّ آيةَ المحاربة تختصُّ بالمرتدين، فمن ارتدَّ وحارب فُعِل به ما في الآية، ومن حارب من غيرِ رِدَّةٍ، أقيمت عليه أحكامُ المسلمين مِنَ القِصاص والقطع في السرقة، وهذا رواية عن أحمد لكنَّها غيرُ مشهورةٍ عنه"[٥].

وقال الصنعاني رحمه الله: "وقوله: ((**فيحارب الله ورسوله**)) بعد قوله: ((**يخرج من**

---

(١) عون المعبود (٥/١٢).

(٢) أخرجه النسائي (٤٧٤٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٠/٥).

(٣) مشكل الآثار ١٠/٥).

(٤) جامع العلوم والحكم (١٤/١٦).

(٥) المصدر السابق (١٤/١٦-١٥).

الإسلام)) بيان لحكم خاص لخارج عن الإسلام خاص، وهو المحارب، وله حكم خاص هو ما ذُكر من القتل أو الصلب أو النفي؛ فهو أخص من الذي أفاده الحديث الذي قبله- يعني: حديث مسعود المتقدم-...وظاهر الحديث والآية أيضا أن الإمام مخير بين هذه العقوبات في كل محارب مسلما كان أو كافرا"[1].

خلاصة حد المرتد والمحارب:

يتلخص مما سبق من أقوال أهل العلم أن حكم المرتد والمحارب لا يخلو من ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: من فارق الجماعة بالحرابة، ولم يخرج من الدين، كأهل البغي، وقطاع الطرق والخوارج، ونحوهم، فهذا حكمه: القتل، أو الصلب، أو النفي، على خلاف بين العلماء هل ذلك ترتيب أو تخيير؟.

الحالة الثانية: من جمع بين الردة والمحاربة، فهذا فيه قولان:

١- أن حكمه القتل؛ تغليبا للردة على المحاربة، وهو قول الجمهور.

٢- أن حكمه كحكم غيره من أهل الحرابة، من القتل، أو الصلب، أو النفي، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهي غير مشهورة عنه، واختاره الصنعاني.

الحالة الثالثة: من ارتد عن الإسلام ولم يضف إلى ذلك المحاربة، فهذا يجب قتله بإجماع أهل العلم، كما تقدم نقل ذلك في المطلب الأول.

هذه خلاصة الأقوال في حكم المرتد والمحارب.

وأما ما ذهب إليه الشيخ من أنه إنما يقتل المرتد إذا جمع بين الردة والحرابة، وأنه لا قتل على من حصلت منه الردة فقط، ولم يفارق الجماعة بالمحاربة ونحوها، فهذا قول باطل، مخالف للإجماع، وهو الذي قصدت رده وإبطاله.

وفي الختام أود أن أطرح سؤالا هو:

مَن مِن العلماء ذهب إلى أن الرجل إذا ارتد عن الإسلام، ولم يضف إلى ذلك محاربة ونحوها، لم يقتل؟!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

---

(١) سبل السلام (٢٣٢/٣).